

次のアからオまでの場合のうち、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 警察官が、裁判官により発せられた搜索許可状に基づき、被疑者方を搜索する場合

イ. 裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合

ウ. 裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合

エ. 裁判官が、刑事訴訟法第226条に基づいて、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき、第1回公判期日前に証人尋問を行う場合

オ. 裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 立会いを求めることはできない

222条1項は113条1項を準用していないので、捜索について、被疑者の弁護人に立会権を認めていない。これは、捜査の秘密性、被疑者不詳あるいは不確定の段階の捜索及び差押えの重要性に鑑み、被疑者の弁護人の立会権を当然に認めることができないという点に基づく。したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、被疑者の弁護人は立会いを求めることができない。

イ 立会いを求めることはできない

207条1項、61条。61条は、勾留の裁判を慎重にするための勾留質問を規定したにとどまり、勾留質問に被疑者の弁護人の立会権を認めていない。これは、勾留質問が勾留の裁判の前提として、裁判官が被疑者に対して行う非公開の告知弁解聴取の手続であること、勾留の裁判に対する不服申立ての方法が別途法定されていること(429条1項2号、420条2項)、捜査の秘密に配慮することに基づく。したがって、裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、被疑者の弁護人は立会いを求めることができない。

ウ 立会いを求めることができる

憲法34条後段、207条1項、83条3項本文。83条3項本文は、憲法34条後段を受けて、勾留理由開示は、「弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない」と規定している。これは、弁護人の出頭が、原則として勾留理由開示の際に必要なことを意味したものであり、勾留理由開示について、被疑者の弁護人に立会権を認めていると解される。したがって、裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合には、被疑者の弁護人は立会いを求めることができる。

エ 立会いを求めることはできない ★

226条の請求に基づく証人尋問には、裁判官が捜査に支障を生ずるおそれがないと認めたときに限り、弁護人を立ち会わせることができる(228条2項)。同条の証人尋問が、任意処分である223条の取調べを補充するための捜査であるところ、非公開の捜査の性質から、被疑者又は被告人の弁護人には立会権が認められていない。最決昭28.4.25も、227条の証人尋問にあたって、被告人又は弁護人のいずれかまたは双方、あるいは弁護人中の何名に立会いを許すか、及び立会人にどの程度の準備の余裕を与えるかは、裁判官の裁量に属するとする。よって、裁判官が、226条に基づいて、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき、第1回公判期日前に証人尋問を行う場合、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人は立会いを求めることはできない。

オ 立会いを求めることができる

142条、113条1項。検証については被告人の弁護人に立会権が認められている。検証手続の公正を担保し、当事者としての攻撃防御の準備のために認められたものである。よって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、被告人の弁護人は立会いを求めることができる。

以上により、立会いを求めることができる記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。